# 广西欧神诺陶瓷有限公司
# “3·31”事故调查报告

2024年3月31日3时40分许，广西欧神诺陶瓷有限公司一仓管员发现停靠在公司创新大道装货区一货车车厢内有一人被侧翻的瓷砖压着，即呼公司相关人员到场施救，之后被压人员经抢救无效死亡。

接到事故报告后，县公安局、应急局、经开区、塘步镇政府等相关部门派员赶赴现场了解情况，并现场勘查固定证据。随后，县安委办召集县公安局、应急局、交通局、经开区、塘步政府等部门相关人员会商研判，初步认定该起事故不是生产经营单位在生产经营活动中发生的事故。

2024年7月25日，县人民政府根据工作需要，参照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了广西欧神诺陶瓷有限公司“3·31”事故调查组(以下简称事故调查组)开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委机关派员指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和函询相关单位调取、查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施及建议。现将有关情况报告如下:

## 一、 事故概述

**（一） 事故发生时间**

2024年3月30日23时58分许。

**（二） 事故发生地点**

广西欧神诺陶瓷有限公司创新大道装货区。

**（三） 事故伤亡情况**

事故共造成一人死亡。死者徐**，男，32岁，汉族，家庭住址是广西藤县金鸡镇同安村******，身份证号码为4504221992*******。

## 二、 事故关联各方基本情况

**（一）广西欧神诺陶瓷有限公司（简称欧神诺公司）**

广西欧神诺陶瓷有限公司营业执照统一社会信用代码：91450422MA5MWH20XL，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：蒙臻明，注册资本：97643.8624万，成立日期：2017年11月13日，营业期限：长期，住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区，登记机关：藤县市场监督管理局，登记状态：存续(在营、开业、在册)，核准时间：2023年11月24日，经营范围：新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料)，产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务，制造、加工、销售：陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品(国家禁止和限制的除外)，建筑工程、室内外装饰工程咨询、

设计、施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

**(二)江苏满运软件科技有限公司(简称运满满)**

江苏满运软件科技有限公司营业执照统一社会信用代码:91320114MA1MXEHK9K,类型:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:石保,注册资本:10000万,成立日期:2016年10月20日,营业期限:长期,住所:南京市雨花台区凤信路20号万博科技园3幢(A栋)3-6层,登记机关:南京市雨花台区行政审批局,登记状态:存续(在营、开业、在册),核准时间:2024年1月9日,经营范围:计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信息技术服务;企业形象策划服务;市场调研服务;网络工程、弱电工程设计服务;商务信息咨询;法律咨询;营养健康咨询服务;医药咨询服务;道路货物运输;增值电信业务;货运代理;消防设备、监控设备的销售及售后服务;展览展示服务;网站建设;图文设计、制作;计算机系统集成;计算机耗材、通讯设备、文化用品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);社会经济咨询(不含投资咨询);设计、制作、代理、发布国内各类广告;化工产品(不含危险品)、汽车零配件、电子产品、日用百货的销售及网上销售;从事经营性互联网文化活动;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**(三)贵阳山恩科技有限公司(简称货车帮)**

贵阳山恩科技有限公司营业执照统一社会信用代码：91520114MA6DN34Y71K，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：石保，注册资本：5000万，成立日期：2016年9月19日，营业期限：长期，住所：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处科技路6号1栋104室，登记机关：贵阳市市场监督管理局经开区分局，登记状态：存续(在营、开业、在册)，核准时间：2023年12月12日，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机信息技术开发、咨询及技术服务；软件开发；计算机网络工程；计算机软硬件销售、研发及维护；网站设计；通信系统开发及集成；广告制作、代理及发布；呼叫中心系统的建设、运营及维护；市场营销策划；企业管理咨询；货运信息咨询服务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务，第二类增值电信业务，应用软件开发，道路货物运输（不含危险货物）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

**（四）桂L85916货车**

车牌：桂L85916，车辆类型：轻型仓栅式货车，品牌型号：福田牌BJ5048CYF－FM3，发动机号码：76769560，车辆识别代码：LVBV3PBB1LY079353，使用性质：非营运，核定载人数：3人；总质量：4495kg；整备质量：3555kg；核定载质量：745kg；注册日期：2021-01-29，所有人：徐**。

**（五）徐****

徐**，男，32岁，汉族，家庭住址是广西藤县金鸡镇同安村******，身份证号码为4504221992*******。系桂L85916货车司机及满帮平台384071122405711136货运单的承运人。

## 三、 事故经过及应急处置情况

### （一）平台运营、注册、接单情况

运满满平台是由运满满运营的可供用户发布车辆信息及/或货源信息、搜索货源信息及/或车辆信息、联系车辆及/或货主及/或接受其他物流信息/物流增值服务的软件/网站平台，包括但不限于“运满满司机”APP、“运满满货主”APP、微信公众号、小程序等软件/网站/网页/程序。

货车帮平台是由运满满的关联方货车帮运营的可供用户发布车辆信息及/或货源信息、搜索货源信息及/或车辆信息、联系车辆及/或货主及/或接受其他物流信息/物流增值服务的软件/网站平台，包括但不限于“货车帮司机”APP、“货车帮货主”APP、微信公众号、小程序等软件/网站/网页/程序。

满帮平台是由运满满及货车帮运营的可供用户发布车辆信息及/或货源信息、搜索货源信息及/或车辆信息、联系车辆及/或货主及/或接受其他物流信息/物流增值服务的软件/网站平台，包括但不限于“运满满司机”APP、“运满满货主”APP、“货车帮司机”APP、“货车帮货主”APP、“满运宝企业版”PC端、微信公众号、小程序等软件/网站/网页/程序。

运满满平台、货车帮平台分别由运满满、货车帮运营，但运

满满平台与货车帮平台是基于同一账户服务体系（满帮平台服务体系）共同处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除)用户信息，如未注册过满帮平台账户，只需要通过手机号注册运满满平台或者货车帮平台中的任一平台账户后，即可使用该手机号直接登录/使用另一平台。

满帮平台注册信息显示，注册手机：1850774****；uid:4000000017195760939;注册时间:2020-12-07 21:55:00;注册来源1:货车帮用户;头像认证:通过认证;权限认证:通过认证;证件认证:通过认证;身份证:通过认证;行驶车辆信息:通过认证。用户实名认证信息，姓名：徐**；身份证：4504221992*******；认证时间：2022-04-29 09:06:00。

2024年3月30日9时46分，徐**通过运满满司机APP接货运单，货运单装货地点为广西欧神诺陶瓷有限公司(梧州市藤县塘步镇321国道梧州陶瓷产业园中和集中区)，卸货地点为中国赣州南部国际物流商贸城(赣州市信丰县城南大道)，货物为整车装卸、247件瓷砖共重约12-12.1吨。

满帮平台订单显示，货运单编号:38407112240571136;发货人:1829699****;货源ID:47636324286930;货主发货端:运满满;货物名称:瓷砖;包装方式:纸箱;用车类型:整车;装卸方式:一装一卸;重量:12.0-12.1吨;收到订金:会退还50元;货物运费:2500元/趟;服务要求和备注:到付，底板平整，不需司机装卸。司机信息：帮帮司机姓名徐**；车牌：桂L85916;电话:1850774****;订单来源:货车帮;司机成交端:货车帮。运单状态:

10：01分开始承运；装货时间：11：00－18：00。

**（二）事故发生经过**

3月30日10时许，满帮平台货主（欧神诺公司客户）Y赣州欧文旭建材有限公司+Y江西省驰浩建材有限公司（宜春）在平台与徐**达成运输协议后，将运输车辆信息向欧神诺公司销售人员报备，欧神诺公司销售人员完善客户、货物、运输信息后开出销售单。

10:51分，欧神诺公司开单员对照系统销售单打印四联拣配单。

15时25分，徐**驾驶桂L85916货车到达欧神诺公司2号门，将车辆停放在大门外，向2号门保安出示提货预约码（货运信息码），在保安处填写提货（送货）登记簿相关信息、阅读《外来司机安全告知》并签字确认、领取并填写欧神诺公司成品服务质量跟踪单。然后，拿着欧神诺公司成品服务质量跟踪单到公司物管部提货登记处（开单处）核对提货信息。开单处工作人员根据司机提供的证件核对提货司机、提货车辆信息与销售单信息无误后，拿出产品出货流程卡和打印好的四联拣配单排号登记等候装车，在产品出货流程卡上排号为144号。随后，徐**转移至司机休息室或自己的车上等待叫号装车。

16时，欧神诺公司备货员谈**安排备货搬运工到开单处拿单备货，备货搬运工祝**（拿一联拣配单）、备货叉车司机谢*（拿一联拣配单）进行备货。16时34分，备货结束。

21时40分许，发货员肖**按排单号联系司机徐**将车辆驶

入创新大道装货区(小货车装货区)装货。徐**接到装货信息后，在2号门保安处领取反光马褂和能区别人员身份的厂牌(提货、送货员)，穿戴好后驾驶桂L85916货车进入欧神诺公司。

21时50分左右，肖**根据物管部副经理石**的指示，引导徐**将货车泊到创新大道装货区。

21时52分，肖**将产品出货流程卡和两联拣配单一并交给装车叉车司机邓*，由邓*进行叉货装车。

21时53分，肖**安排装车搬运工刘**等三人进场装车，搬运工拿着纸皮、装车工具等进入创新大道装货区。

21时54分，搬运工来到桂L85916货车车厢内，铺垫纸皮。并与正在车上掀雨蓬的徐**沟通如何装车，在什么位置留多少空位。

21时58分，邓*将货物叉到货车车厢内，徐**从车厢内跳下地面，站在车尾一旁观看三个搬运工协作将叉车叉来的瓷砖进行解绑、搬动、堆叠。

22时18分、20分、45分、53分，徐**多次上到车厢内查看搬运工装车情况，并与搬运工沟通如何继续装车，在什么位置加纸皮。

22时54分，徐**上到车厢用自备的绑带对搬运工堆叠好在车厢尾部左侧的1200mm*600mm瓷砖进行固定到车辆栏栅上。

23时，搬运工装好最后一排800mm*800mm瓷砖，询问了徐**对装车还有什么问题没有，徐**回应没有问题后，搬运工收集工具离场。

23时2分，邓*叉着装货留下的木托离场。

23时7分，徐**开始一件一件地移动车厢尾部右侧800mm*800mm瓷砖，并在车厢右侧栏栅处添加纸皮后再将刚移动的瓷砖复位，然后用自备的绑带对800mm*800mm瓷砖进行捆绑固定。

23时9分，肖**到车厢上查看货物装载情况，对车厢内货物装载情况进行拍照留存，接着将产品出货流程卡和两联拣配单交给徐**，让徐**在产品出货流程卡上签字确认提货信息，然后到开单处换取送货单出厂。

23时16分，肖**从车厢内下到地面拍照后，离场。

23时17分，徐**打着电筒在车厢内查看。接着，开始对装好在车厢中部横排的1500mm*750mm瓷砖拆出、搬动（见图一），徐**先将部分瓷砖搬到车厢原留空位置的右侧，再将部分瓷砖搬到原留空位置的左侧，这样徐**将原来装好的一横排瓷砖拆分成了四份。

23时58分，徐**在着手再搬动原横排的左侧瓷砖时，原横排左侧的瓷砖向右侧翻，致徐**被侧翻的瓷砖压在车厢内（侧翻的瓷砖与立在右侧的瓷砖之间）。由于原横排的左侧瓷砖侧翻引起车厢抖动，被搬到原留空位置的左侧瓷砖也发生侧翻（见图二）。车厢内瓷砖侧翻瞬间，货车上没有其他人员作业，周边也没有其他人员及车辆经过。





图一　事故发生前的装载图片　　图二　事故发生施救后的图片

**（三）事故信息报告及救援情况**

3 时 42 分，仓管员陶**发觉停靠在创新大道装货区的桂 L85916 货车还没有驶离，于是走过去查看情况，发现车厢内的瓷砖发生了侧翻，疑似还压到了人。陶**立即拔通成品仓主管周*电话，要求其过来查看情况，并当场拦下驾驶三轮车路过的保安唐**。唐**和接报赶来的周*与立马上到车厢内查看，周*让陶**去组织多一些人过来救援。

3 时 44 分，附近的搬运工、叉车司机等人闻迅赶来，将压着徐**的瓷砖立起来并用绑带将其固定在车厢左侧栏栅上。接着在场人员拨打了 110、120 救援电话，120 医护人员和公安民警先行赶赴现场处置。随后，接到报告后的相关部门也派员赶赴现场了解事故发生经过、现场勘验及证据固定。

6 时 57 分，送县人民医院抢救的徐**，因抢救无效死亡。

**（四）善后处置情况**

徐**抢救无效死亡，其家属接到事故通知后，查看了事故现

场和监控视频。事后，经开区多次组织家属与欧神诺公司协商，因协商未能达成一致意见。目前，尸体还冰冻于县殡仪馆。

## 四、 事故原因分析及性质认定

### （一）事故直接原因

徐**将搬运工装载好在桂L85916货车车厢中部横排的1500mm*750mm瓷砖拆、搬成四份时，被刚搬剩下的瓷砖碰压，是造成该起事故的直接原因。

### （二）事故间接原因

《货物运输协议》托运人的权利义务中“4.7托运人应对货物进行妥善、合理包装，确保货物在运输过程中不会因包装不善而出现破损、散落、掉落变质等影响货物品质和数量的情形。”根据该条约定货运若在运输过程中因包装不善出现掉落的情形也是托运人的责任，且在订单备注中也写明不需要司机装卸，在欧神诺公司将货物装载结束后徐**再拆、搬瓷砖属于自己个人行为。徐**作为一名从事货物运输的成年人，应当理性谨慎的合理注意到肆意搬动瓷砖会导致其他部份的松动，其应当注意但没有尽到注意的义务，是造成该起事故的间接原因。

### （三）事故性质认定

鉴于上述事故经过及原因分析，徐**在拆、搬瓷砖过程是在欧神诺公司将货物装载结束后的自发性行为，没有受到任何单位/个人雇佣、聘请、安排、指使等，可见该起事故不是生产经营单位在生产经营活动中发生的事故。

调查认定，广西欧神诺陶瓷有限公司“3·31”事故是一起非

生产安全事故[①]。

## 五、 调查发现存在的问题

**（一）桂L85916为非营运性质车辆，从事营运活动。**

**（二）满帮平台让非营运性质车辆桂L85916能顺利通过平台证件认证和承接运单。**

**（三）满帮平台没有制止uid:4000000017195760939用户利用核定载质量为745kg的非营运性质车辆桂L85916承接整车承载12.0-12.1吨货物的违法行为。**

**（四）满帮用户1829699****（货主、托运人）同意满帮平台uid:4000000017195760939用户（承运人）利用非营运性质车辆桂L85916承运本运单货物。**

**（五）欧神诺公司未按照《关于提货车辆要求及注意事项》对桂L85916货车的载重量进行核定。**

## 六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，更好地防范安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全，建议做好以下工作:

**（一）交通、交管部门要加大宣传教育力度，提高广大司机及至全民道路交通安全意识，杜绝道路交通违法行为发生。**

**（二）行业主管部门要加大网络货运平台监管力度，防止非**

---

①《中华人民共和国安全生产法(2021版)释义》第一条: “防止和减少生产安全事故”所谓生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动(包括与生产经营有关的活动)中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。

营运性质的车辆在平台上接单、运营。

（三）网络平台运营单位要落实安全生产主体责任，加强行业自律，规范管理、运营模式，对平台准入条件严格把关，杜绝非营运性质的车辆通过货运准入认证并实施营运活动。

（四）欧神诺公司要严格执行公司规章制度，落实全员岗位责任制，杜绝超限装载。